



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANTO HASIBUAN BIN ALM. SAIBAN HASIBUAN;**
2. Tempat lahir : Air Tawar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA HERMANTO HASIBUAN BIN SAIBAN HASIBUAN (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Penganiyaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1);
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada TERDAKWA HERMANTO HASIBUAN BIN SAIBAN HASIBUAN (ALM) selama 1 (satu) tahun dikurangkannya seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Membebani pada masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf kepada korban dan keluarga korban serta memohon keringanan atas hukuman yang hendak dijatuhkan, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui segala kesalahan atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hermanto Hasibuan Bin Saiban Hasibuan (alm) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon, yang melakukan, melakukan Penganiayaan terhadap Rahmatsyah Bin M. Kasyah Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB sdr. Rahmatsyah Bin M. Kasyah yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke tempatnya bekerja, kemudian sesampainya sdr. Rahmatsyah di jalan Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah tiba-tiba mobil yang sdr. Rahmatsyah kendaraai menyanggol sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Tia Maryani sehingga menyebabkan sdri. Tia Maryani terjatuh dari sepeda motornya, melihat hal tersebut kemudian sdr. Rahmatsyah Bin M. Kasyah pun langsung memberhentikan kendaraannya untuk melihat keadaan sdri. Tia Maryani, namun dikarenakan mobil yang sdr. Rahmatsyah masih berhenti ditengah jalan sehingga sdr. Rahmatsyah Bin M. Kasyah kemudian berencana untuk masuk lagi kedalam mobil miliknya untuk memindahkan mobilnya, namun belum sempat sdr. Rahmatsyah masuk kedalam mobilnya tiba-tiba datanglah terdakwa yang merupakan suami dari sdri. Tia Maryani yang dalam keadaan emosi melihat istrinya terjatuh akibat disenggol mobil sdr. Rahmatsyah Bin M. langsung mendekati sdr. Rahmatsyah Bin M. Kasyah dan memukul wajah sdr. Rahmatsyah dengan menggunakan tangannya berkali-kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Rahmatsyah Bin M. Kasyah mengalami memar pada mata kiri dengan ukuran 5 cm x 6 cm, serta memar pada leher kiri dengan ukuran 5 cm x 6 cm, sesuai dengan hasil visum dari Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Nomor: 4411.6/107/2024 tanggal 15 Juni 2024 An. korban Rahmatsyah Bin M. Kasyah yang ditandatangani oleh dr. Ristia Janita Putri dengan kekuatan sumpah jabatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmatsyah bin M. Kasah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melintas dengan mengendarai sebuah mobil di daerah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

- Bahwa kemudian secara tidak sengaja Saksi menyenggol Saksi Tia yang sedang mengendarai sepeda motor hingga terjatuh, dan saat Saksi turun dari mobil untuk melihat serta menolong Saksi Tia secara tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan memukul bagian wajah Saksi beberapa kali menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa emosi karena menyangka Saksi hendak melarikan diri setelah mengalami kecelekaan dengan Saksi Tia yang merupakan istrinya, padahal saat itu Saksi tidak berniat untuk meninggalkan Saksi Tia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami memar di bagian wajah;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada melakukan perlawanan karena hanya berusaha menahan Terdakwa saja;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi di desa namun tidak tercapai kesepakatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi Muhammad Nasir bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pagi Saksi sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba terjadi kecelakaan yang melibatkan Saksi Tia dan Saksi Rahmatsyah di daerah Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi yang mengenal Saksi Tia kemudian berupaya untuk menolongnya, dan Saksi melihat Saksi Rahmatsyah turun dari mobilnya namun masuk kembali hendak melarikan diri dengan mengendarai mobilnya tersebut hingga akhirnya Saksi berusaha menahan mobil Saksi Rahmatsyah;
- Bahwa setelah itu Saksi Rahmatsyah kembali turun dari mobilnya dan secara tiba-tiba Terdakwa datang lalu memukul bagian kepala belakang Saksi Rahmatsyah sejumlah 1 (satu) kali menggunakan tangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dampak dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmatsyah tersebut karena setelah itu Saksi berusaha menolong Saksi Tia yang terjatuh dari motor;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi Rahmatsyah di desa namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hasilnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syambani binti Ali Jennah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pagi Saksi sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba terjadi kecelakaan yang melibatkan Saksi Tia dan Saksi Rahmatsyah di daerah Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi kemudian berusaha mendatangi tempat kejadian hendak menolong Saksi Tia yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut Saksi melihat terjadi keributan yang melibatkan Saksi Rahmatsyah dengan Terdakwa dimana Terdakwa secara tiba-tiba mendatangi Saksi Rahmatsyah lalu memukul bagian kepala belakang Saksi Rahmatsyah sejumlah 1 (satu) kali menggunakan tangannya;
- Bahwa Saksi sempat menahan dan meleraikan Terdakwa agar tidak lagi melakukan kekerasan terhadap Saksi Rahmatsyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dampak dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmatsyah tersebut karena setelah itu Saksi berusaha menolong Saksi Tia yang terjatuh dari motor;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi Rahmatsyah di desa namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hasilnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tia Maryani binti Syahrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi sedang berada di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor Saksi di daerah Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tiba-tiba saat Saksi sedang berhenti dipinggir jalan sepeda motor Saksi disenggol oleh mobil yang dikendarai oleh Saksi Rahmatsyah hingga Saksi terjatuh ke selokan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang sedang terjatuh kemudian berusaha ditolong oleh beberapa orang disana, dan saat Saksi Rahmatsyah turun dari mobilnya secara tiba-tiba Terdakwa datang lalu memukul bagian kepala belakang Saksi Rahmatsyah sejumlah 1 (satu) kali menggunakan tangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dampak dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmatsyah tersebut karena setelah itu Saksi dibawa ke puskesmas untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi Rahmatsyah di desa namun tidak mencapai kesepakatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di daerah Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tiba-tiba Terdakwa melihat istri Terdakwa yaitu Saksi Tia yang mengendarai sepeda motornya disenggol oleh mobil yang dikendarai oleh Saksi Rahmatsyah hingga Saksi Tia terjatuh ke selokan;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung berusaha menolong Saksi Tia, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Rahmatsyah berusaha melarikan diri menggunakan mobilnya hingga Terdakwa emosi dan menghampiri Saksi Rahmatsyah lalu memukul bagian samping dari wajah Saksi Rahmatsyah menggunakan tangan kanannya beberapa kali hingga akhirnya ditahan dan dilerai oleh beberapa orang disana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampak dari pukulan yang dilakukan olehnya kepada Saksi Rahmatsyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mengakui khilaf karena telah memukul Saksi Rahmatsyah;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi Rahmatsyah di desa namun tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat *Visum et revertum* dari Rumah Sakit Umum Datu Beru Nomor 4411.6/107/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang di tandatangani

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Ristia Janita Putri, terhadap Sdr. Rahmatsyah dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada mata kiri dengan ukuran $P \times L = \pm 5$ (lima) sentimeter x 6 (enam) sentimeter, dan memar pada leher kiri dengan ukuran $P \times L = \pm 5$ (lima) sentimeter x 6 (enam) sentimeter, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB di daerah Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmatsyah dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Rahmatsyah mengalami memar pada mata kiri dengan ukuran $P \times L = \pm 5$ (lima) sentimeter x 6 (enam) sentimeter, dan memar pada leher kiri dengan ukuran $P \times L = \pm 5$ (lima) sentimeter x 6 (enam) sentimeter;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi Rahmatsyah di desa namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn



dalam perkara ini adalah Hermanto Hasibuan Bin Alm. Saiban Hasibuan dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak diatur atau ditegaskan secara khusus dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain, sementara menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah suatu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, tidak enak, penderitaan atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adanya suatu kesengajaan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan tersebut Majelis Hakim akan mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan dari persidangan dengan teori-teori kesengajaan dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan berkaitan dengan niat atau sikap batin seorang Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, artinya dalam tindak pidana penganiayaan harus ada niat untuk melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain di dalam diri Terdakwa hingga sampai pada kesimpulan apakah dari perbuatan tersebut terdapat hubungan sebab akibat dari peristiwa pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana mengenai unsur kesengajaan, terdapat 2 (dua) teori yang dikenal yaitu:



1. Teori kehendak (*wills theorie*) dimana menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain seseorang tersebut melakukan perbuatan itu justru karena ia menghendaki akibatnya ataupun hal ikhwal yang menyertainya; dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*); dimana menurut teori ini seorang pelaku tidak harus menghendaki akibat dari perbuatannya melainkan cukup hanya mengetahui atau dapat membayangkan apa akibat yang akan terjadi pada saat ia melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas, “kesengajaan” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dari dalam diri pelaku serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno dalam suatu kehendak dengan sendirinya diliputi oleh pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang akibatnya, kehendak merupakan cerminan dari maksud atau tujuan pelaku dalam melakukan suatu tindakan dimana hal tersebut berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat dari suatu perbuatan yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pelaku menyadari bahwa ada akibat lain yang pasti timbul dari perbuatannya dan merupakan suatu keharusan yang terjadi untuk mencapai tujuan utamanya;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *opzet voorwaardelijk*) dalam hal ini pelaku menyadari bahwa ada akibat lain yang mungkin terjadi dan akhirnya benar-benar terjadi dari perbuatan yang menjadi tujuan utamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB di daerah Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn



Aceh telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmatsyah dengan menggunakan tangan Terdakwa, akibat dari pemukulan tersebut Saksi Rahmatsyah mengalami memar pada mata kiri dengan ukuran $P \times L = \pm 5$ (lima) sentimeter x 6 (enam) sentimeter, dan memar pada leher kiri dengan ukuran $P \times L = \pm 5$ (lima) sentimeter x 6 (enam) sentimeter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dan keterangan Saksi-saksi di persidangan menurut Majelis Hakim permasalahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Saksi Rahmatsyah dengan Saksi Tia yang merupakan istri Terdakwa merupakan suatu motif yang menjadi alasan pendorong bagi Terdakwa untuk dapat terpancing emosinya lalu melakukan suatu perbuatan yang tujuannya adalah untuk memberikan rasa sakit atau melukai korban (Saksi Rahmatsyah);

Menimbang, bahwa tujuan untuk memberikan rasa sakit atau melukai korban tersebut merupakan suatu cerminan kehendak yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim secara logis Terdakwa sudah memiliki gambaran bahwa korban akan tersakiti ataupun terluka apabila perbuatan tersebut dilakukan, dalam persidangan Terdakwa juga tidak menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahmatsyah dan ia merasa menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian perbuatan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim melihat memar ataupun akibat yang dialami oleh korban (Saksi Rahmatsyah), menurut Majelis hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut secara sadar dan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dapat dilihat dari tindakan Terdakwa yang sengaja mendatangi Saksi Rahmatsyah hingga melakukan pemukulan dengan tangannya ke arah wajah atau kepala Saksi Rahmatsyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa “memukul” korban untuk memberi rasa sakit atau membuat kis pada diri korban merupakan suatu bentuk penganiayaan menurut hukum pidana, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan dan permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu permasalahan, maka dalam menentukan berat ringannya pidana harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga tujuan pidana tidak hanya sebagai bentuk pembalasan saja kepada pelaku tetapi juga merupakan suatu alternatif pembinaan bagi pelaku sendiri untuk dapat menyadari dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maupun perbuatan pidana lain, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam rangka mewujudkan tujuan pidana yang preventif, edukatif, serta korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bersikap kooperatif, dan tidak berbelit-belit, Terdakwa juga mengakui serta menyesali perbuatannya, sehingga setelah mempertimbangkannya secara seksama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan rasa sakit bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO HASIBUAN BIN ALM. SAIBAN HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO HASIBUAN BIN ALM. SAIBAN HASIBUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Tkn